

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1181/2531

นางสาวสุวิมล พัฒนาเพิ่มพูนสิน

โจทก์

นางพจมาน ปานกตัญญู

จำเลย

นางพจมาน ปานกตัญญู จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 74)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 16,500 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2526 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ นำตุ๋นไปส่งมอบให้จำเลยจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64,63)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยได้นำสมุด เงินฝากประจำ ธนาคารศรีนคร จำกัด จำนวนยอดเงินฝาก 20,000 บาท ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ของตนมาวางเป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาล ชันตัน (อันดับ 46,55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินกับดอกเบี้ยที่จะต้อง ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จน

เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกาได้ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินกับดอกเบี้ยที่จะต้อง
ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จน
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกาได้ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>